

1519946-78.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234814/2020 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 13731097 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 4245/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2234814 - 10º D.P. PENHA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519946-78.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519946-78.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234814/2020 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 13731097 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 4245/20/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2234814 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO MOREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

CAIO MOREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de setembro de 2020, durante calamidade pública, por volta de 16h50min, na Travessa Francisco Alto, Cangaíba, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo e vendia, para entrega ao consumo de terceiros, 14 porções de maconha (massa líquida:

74,2 gramas), 47 porções de cocaína (massa líquida: 32,2 gramas) e outras 137 porções da mesma substância, na forma de crack (massa líquida: 27,9 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo de constatação preliminar de fls. 18/21 (fls. 70/72).

O réu foi preso em flagrante (fl. 1) e teve a sua prisão convertida em preventiva (fls. 44/47). Posteriormente, este Juízo revogou a prisão preventiva do acusado, ante o excesso de prazo para formação da culpa (fls. 132/133), sendo o alvará de soltura correspondente devidamente cumprido (fls. 140/143).

A denúncia foi recebida (fls. 74/76). O réu foi citado à fl. 105 e apresentou resposta à acusação em audiência, ocasião na qual ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas. O acusado foi declarado revel. Em sede de debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal e aplicação do redutor, concedendo-se direito de recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade foi demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, do laudo de constatação de fls. 18/21, do exame químico-toxicológico de fls. 107/109, bem como da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria delitiva.

Durante o inquérito policial, o réu negou ser usuário, não sabendo explicar como foi surpreendido com as drogas e nem de quem as adquiriu. (fls. 04) e não foi interrogado, em juízo, porque revel.

O policial civil Michel Lima Silva afirmou, em suma, que o local é conhecido como ponto de tráfico. Na data do ocorrido, fizeram campana por cerca de quinze minutos e avistaram o réu trocando objetos com duas pessoas. O acusado estava com uma pochete, dentro da qual havia cerca de duzentas e cinquenta porções de drogas, dentre elas cocaína, crack e maconha, também localizaram dinheiro com o réu. Informalmente, o acusado admitiu que estava traficando. Não conhecia o acusado. Não abordaram as pessoas que viram em contato com o acusado, pois não havia efetivo para tanto no local (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Wallace Neri da Silva, também policial civil, afirmou, em resumo, que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico. Fizeram campana por alguns minutos e visualizaram o réu, do qual algumas pessoas se aproximavam, conversavam rapidamente, entregavam algo e saíam. Abordado, com ele havia uma pochete, dentro da qual havia drogas e dinheiro. Não conhecia o réu, o qual inicialmente, disse ser usuário, mas depois confessou a traficância. Não abordaram as pessoas que viram em contato com o acusado, inclusive para não impedir a abordagem da pessoa que estava vendendo as drogas (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade de droga, aliados à apreensão de dinheiro, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar a alegação do réu de que sua conduta se emolda naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cumprasseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" e "vender", para entrega ao consumo de terceiros, 14 porções de maconha (massa líquida: 74,2 gramas), 47 porções de cocaína (massa líquida: 32,2 gramas) e outras 137 porções da mesma substância, na forma de crack (massa líquida: 27,9 gramas).

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 102/103 – proc. 0061264-14.2013.8.26.0050 – 13ª Vara Criminal). Ademais, verifica-se apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas, dentre elas crack, substância que causa maior dependência química dos usuários. Desse modo, fixo a pena-base em ¼ acima de seu mínimo legal: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (fls. 102/103 – proc. 0067499-94.2013.8.26.0050 – 9ª Vara Criminal). Lado outro, conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social.

Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Por outro lado, ausentes atenuantes. Assim majoro a pena em 1/6, que passa a ser fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente e portador de maus antecedentes. Desse modo, fixo a pena, definitivamente, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Em face da reincidência do acusado e circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (art. 33, §§2º e 3º do CP). Não obstante o tempo da prisão cautelar, deixo de ficar regime semiaberto, pois não decorrido o prazo exigido pelo artigo 112 da LEP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e porque o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para CONDENAR o réu CAIO MOREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu solto ao processo, não sobrevivendo elementos que justificassem a decretação da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis. Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA